

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 640/2537

นายสุข อ่อนกุนหรืออ่อนกุล

โจทก์

นายสาย เมืองอุ่ กับพวก

จำเลย

นายพรเทพ เมืองอุ่ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า โจทก์ฎีกา บัดนี้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทของจำเลยทั้งสองมีความประสงค์ที่จะขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 1 และ ที่ 2 ผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 138 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่งอกริมตลิ่งในส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมที่เจ้าพนักงานหมายสีเขียวไว้ในรูปแผนที่พิพาทหมาย จ.1 เนื้อที่ประมาณ 24 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนรั้วไม้ไผ่ที่ปรากฏในรูปแผนที่พิพาทหมาย จ.1 ตรงจุด 8-5-4 ออกไป ให้จำเลยทั้งสองถมบ่อและคูน้ำในที่งอกริมตลิ่งดังกล่าว ตัดต้นกล้วย ต้นมะพร้าว ที่ปลูกอยู่ในที่งอกริมตลิ่งออกไป ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์วันละ 100 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รื้อรั้วถมบ่อ และตัดต้นกล้วย ต้นมะพร้าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 127)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 136)

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องเสร็จแล้ว มีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกา (อันดับ 140)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายพรเทพ เมืองอู่ ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลย
ที่ 1 ที่ 2 ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายพรเทพ เมืองอู่ ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลย
ที่ 1 ที่ 2 ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

(ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวยการ สุขพรหม-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ